Introduction au droit pénal

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-17

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Première approche du droit pénal : ce qui distingue une infraction d'une simple faute, le principe de légalité des délits et des peines hérité de Beccaria, les trois éléments constitutifs de l'infraction — légal, matériel, moral —, la classification des infractions en contraventions, délits et crimes, la responsabilité de l'auteur et les causes qui l'écartent, les catégories de peines et le débat classique sur leurs finalités, enfin les grandes phases du procès pénal sous la garde des droits de la défense. Un cours de mécanismes : aucune peine chiffrée n'y est énoncée, les sanctions applicables se lisant dans le Code pénal malien en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit pénal : définition et fonctions
• Leçon 2 — Le principe de légalité des délits et des peines
• Leçon 3 — Les éléments constitutifs de l'infraction
• Leçon 4 — La classification des infractions : crimes, délits, contraventions
• Leçon 5 — L'auteur de l'infraction : responsabilité et causes d'irresponsabilité (aperçu)
• Leçon 6 — Les peines : catégories et finalités
• Leçon 7 — Aperçu du procès pénal et des droits de la défense
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un vol au marché, un tapage qui empêche tout un quartier de dormir, une dégradation sur le mur d'une école : à quel moment un comportement cesse-t-il d'être une simple faute — scolaire, civile ou morale — pour devenir l'affaire de la société tout entière ? C'est à cette frontière que travaille le droit pénal, la branche du droit qui définit les infractions, dit qui peut en répondre et organise les peines. Ce cours d'introduction en pose les fondations : ce qu'est une infraction et de quels éléments elle se compose, comment les infractions se classent, qui peut être déclaré responsable et qui ne le peut pas, quelles peines existent et à quoi elles servent, et comment se déroule, dans ses grandes phases, le procès qui mène des faits au jugement.

La règle de prudence de ce cours doit être énoncée dès le départ, car elle est aussi une règle du droit pénal lui-même : on ne punit jamais « à peu près ». Les infractions et les peines applicables au Mali se lisent dans le Code pénal malien, dans sa version en vigueur publiée au Journal officiel ; ce cours n'en reproduit aucune disposition et n'énonce aucune peine chiffrée — ni durée, ni montant. Il enseigne des mécanismes et des catégories, stables d'un système de cette famille de droit à l'autre : le nom exact de chaque infraction, la peine qu'elle encourt et les seuils qu'un texte peut poser se vérifient toujours dans le texte applicable. Tous les cas étudiés sont fictifs et sobres : ils entraînent au raisonnement, jamais à la récitation d'une sanction.

Le plan suit la logique même du raisonnement pénal. Nous définirons d'abord le droit pénal et ses fonctions, puis le principe qui le gouverne tout entier : la légalité des

délits et des peines, héritée des Lumières et de Beccaria. Nous disséquerons ensuite l'infraction en ses trois éléments — légal, matériel, moral — avant de classer les infractions en contraventions, délits et crimes. Viendront l'auteur : sa responsabilité et les causes qui l'écartent ; puis les peines, leurs catégories et le débat classique sur leurs finalités. La dernière leçon ouvrira la porte du procès pénal : ses phases, et les droits de la défense qui, de la présomption d'innocence à l'assistance d'un avocat, protègent chaque personne mise en cause. Travaux dirigés, travaux pratiques et exercices corrigés entraîneront à appliquer cette grille, cas fictif après cas fictif.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le droit pénal, le situer parmi les branches du droit et expliquer ses fonctions : protéger, dissuader, sanctionner, réparer le trouble social.
- Énoncer le principe de légalité des délits et des peines et appliquer ses corollaires : interprétation stricte, non-rétroactivité de la loi plus sévère, application de la loi plus douce.
- Décomposer toute infraction en ses trois éléments — légal, matériel, moral — et repérer l'élément qui fait défaut dans un cas donné.
- Classer un comportement dans la grille classique — contravention, délit, crime — en raisonnant par la valeur protégée, la gravité de l'atteinte et la nature de la peine principale encourue.
- Distinguer imputabilité et culpabilité, et analyser les causes d'irresponsabilité en concepts : trouble ayant aboli le discernement, contrainte irrésistible, minorité comme statut protecteur, erreur, faits justificatifs.
- Classer les peines par catégories — principales et complémentaires, privatives de liberté, patrimoniales, restrictives de droits — et discuter leurs finalités comme un débat doctrinal.
- Décrire les grandes phases du procès pénal et les droits de la défense qui s'y attachent à chaque étape, présomption d'innocence en tête.

Leçon 1 — Le droit pénal : définition et fonctions

Le droit pénal est la branche du droit qui définit les comportements jugés les plus gravement contraires à l'ordre social — les infractions — et qui organise la réaction de la société à leur égard : les peines. Deux traits le distinguent immédiatement. D'abord, c'est l'État, et lui seul, qui punit : la punition privée, la vengeance entre familles ou entre voisins, est exclue des sociétés organisées ; la victime ne se fait pas justice elle-même, elle saisit les institutions. Ensuite, la relation pénale est verticale : d'un côté la société, qui poursuit au nom de tous, de l'autre la personne mise en cause, que l'on ne punit qu'après un procès et dans les formes prévues. Définir le droit pénal, c'est donc définir un pouvoir — le plus fort dont dispose l'État contre une personne, puisqu'il peut toucher à sa liberté et à ses biens — et, en même temps, les limites strictes de ce pouvoir, qui feront l'objet de tout le cours.

Où se situe cette branche parmi les autres ? Par son acteur principal — la puissance publique qui poursuit et qui juge —, le droit pénal relève du droit public. Mais il protège

aussi, très concrètement, des intérêts privés : le bien du commerçant, la tranquillité du voisin, l'intégrité de chacun. Il entretient des rapports étroits avec ses voisins : la procédure pénale, qui organise le procès, en est la forme ; le droit pénal spécial étudie les infractions une à une — ce sera l'objet de cours ultérieurs —, là où le présent cours, de droit pénal général, en donne les mécanismes communs. Il faut enfin distinguer deux réponses qu'un même fait peut recevoir : la responsabilité civile, qui répare le dommage causé à une victime, et la responsabilité pénale, qui sanctionne le trouble causé à la société. Un même geste peut appeler les deux à la fois : réparer envers la victime, répondre envers la société.

À quoi sert, alors, de punir ? La doctrine dégage classiquement plusieurs fonctions, que ce cours présente comme des fonctions et non comme des évidences. Protéger, d'abord : le droit pénal garde les valeurs que la société tient pour fondamentales — la vie, l'intégrité des personnes, les biens, la tranquillité et l'ordre publics — en interdisant les atteintes les plus graves. Dissuader, ensuite : la menace de la peine vise à détourner ceux qui seraient tentés (prévention générale) et à empêcher l'auteur de recommencer (prévention spéciale). Sanctionner, aussi : affirmer, par une peine proportionnée, que la règle violée demeure la règle — c'est la dimension de rétribution et de réprobation sociale. Réparer le trouble, enfin : le procès pénal restaure publiquement la paix sociale que l'infraction a rompue, et il peut servir de cadre à la réparation du dommage de la victime. Une limite traverse toutes ces fonctions : le droit pénal est un dernier recours. Tout comportement blâmable n'a pas vocation à devenir une infraction ; la société dispose d'autres réponses — civiles, disciplinaires, sociales — et la sagesse du législateur est de ne réserver la peine qu'aux atteintes qui la justifient.

L'essentiel
Le droit pénal définit les infractions et organise les peines : c'est le droit par lequel l'État, seul détenteur du pouvoir de punir, réagit aux atteintes les plus graves à l'ordre social. Il protège des valeurs fondamentales, dissuade, sanctionne et répare le trouble social — en dernier recours, car toute faute n'est pas une infraction et tout dommage ne relève pas de lui.

Exemple — Quatre situations fictives : faut-il une réponse pénale ?

```
SITUATIONS FICTIVES — UNE SEULE QUESTION :
FAUT-IL UNE RÉPONSE PÉNALE ?

CAS A — L'ÉCHELLE EMPRUNTÉE
Un voisin fictif emprunte une échelle
et la rapporte avec du retard.
→ Aucun texte pénal visé : tout au plus
une question entre particuliers.
Pas d'infraction.

CAS B — L'ERREUR DE MONNAIE
Un commerçant fictif rend la monnaie
avec une erreur, de bonne foi.
→ Pas d'intention de nuire ni de
s'approprier : la faute pénale
fait défaut. Pas d'infraction.

CAS C — LE DÉPART SANS PAYER
Un client fictif emporte un article
du marché sans le payer, en sachant
qu'il ne lui appartient pas.
→ Comportement que les textes pénaux
visent en principe : l'analyse
pénale peut commencer.

CAS D — LA COPIE À L'EXAMEN
Un élève fictif copie sur son voisin
pendant un contrôle.
→ Faute scolaire : réponse disciplinaire
de l'établissement, pas réponse pénale.

LEÇON DU TABLEAU
Tout comportement blâmable n'est pas
une infraction : il faut un texte,
un fait et une faute (leçons 2 et 3).
```

À retenir

- Le droit pénal définit les infractions et les peines : l'État seul punit, jamais la victime elle-même.
- Même fait, deux réponses possibles : civile (réparer le dommage) et pénale (sanctionner le trouble social).
- Droit pénal = dernier recours : protéger, dissuader, sanctionner, réparer — pour les atteintes les plus graves seulement.

Exercice

Trois situations fictives ; pour chacune, dis si une réponse pénale est envisageable et justifie par la méthode — quel ordre de réponse est en cause et pourquoi. a) Un locataire fictif cesse de payer son loyer depuis plusieurs mois ; son bailleur veut « le faire punir ». b) Un gardien fictif, chargé de la boutique d'un commerçant, détourne à son profit une partie des marchandises qui lui sont confiées. c) Un élève fictif tient des propos insultants envers un enseignant dans l'enceinte de son établissement.

✔ Corrigé
a) Non, en principe : le non-paiement d'un loyer est un manquement contractuel entre particuliers ; la réponse est civile (demande de paiement, résiliation éventuelle du bail selon les textes applicables), non pénale. Le réflexe à corriger est la confusion des registres : on ne « fait pas punir » un débiteur, on le poursuit en paiement — sauf si les faits révélaient un comportement distinct visé par un texte pénal, ce qui n'est pas décrit ici. b) Oui, l'analyse pénale peut s'ouvrir : le gardien a été mis en possession des marchandises pour son travail et les a détournées à son profit ; c'est le type de comportement — atteinte délibérée aux biens d'autrui par celui à qui ils étaient confiés — que les textes pénaux visent classiquement, sous des qualifications dont le nom exact se vérifie dans le Code pénal en vigueur. Les éléments devront être disséqués selon la leçon 3, et la réparation civile pourra s'ajouter à la réponse pénale. c) La réponse première est disciplinaire : le règlement de l'établissement et les instances scolaires sont faits pour ces manquements, et le droit pénal, dernier recours, n'a pas vocation à traiter l'indiscipline ordinaire. Cela ne préjuge pas de situations différentes — menaces graves ou atteintes physiques, par exemple — qui changeraient l'analyse ; sur les faits donnés, sobres, la proportion des réponses commande la voie scolaire. La compétence travaillée est le tri des réponses : civile, disciplinaire, pénale — chacune à sa place. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le principe de légalité des délits et des peines

Le principe de légalité criminelle s'énonce par une maxime latine que tout étudiant doit connaître : nullum crimen, nulla poena sine lege — il n'y a ni infraction, ni peine, sans loi. Autrement dit, un comportement ne peut être puni que s'il était visé, avant d'être commis, par un texte qui le décrivait et qui prévoyait une peine pour lui. Ce principe est la grande garantie du citoyen contre l'arbitraire du pouvoir de punir : sans lui, un juge pourrait punir ce qui le choque, un gouvernant poursuivre ce qui le gêne. Son formulation classique doit beaucoup au penseur des Lumières Cesare Beccaria, dont le traité « Des délits et des peines », au XVIIIe siècle, a défendu l'idée que seul le législateur, représentant la société entière, peut fixer les délits et les peines, et que le juge doit appliquer la loi sans pouvoir l'étendre à son gré. Le cours retient de Beccaria ces idées directrices, reformulées : la loi pénale est une promesse faite au citoyen — tu sauras à l'avance ce qui est interdit et ce que tu risques.

Le principe impose d'abord des exigences au législateur. L'incrimination doit être écrite : une coutume, une habitude, un sentiment général d'indignation ne créent pas une infraction. Elle doit être claire et précise : le citoyen doit pouvoir, en lisant le texte, prévoir quels comportements sont interdits — un texte vague, qui laisserait chacun deviner, manquerait à sa fonction de promesse. Elle doit enfin émaner de l'autorité compétente selon l'organisation de chaque État : dans la logique classique de cette famille de droit, la définition des infractions les plus graves et de leurs peines appartient à la loi au sens formel, le pouvoir réglementaire n'intervenant que dans les limites que la loi lui ménage, notamment pour les infractions les moins graves. Ces exigences ne sont pas des formalités : elles dessinent la frontière entre un État de

droit, où l'on punit selon des textes connus d'avance, et l'arbitraire, où l'on punit selon l'humeur du moment.

Le principe impose ensuite des devoirs au juge, et il organise l'application de la loi pénale dans le temps. Devoir d'interprétation stricte : le juge lit le texte au plus juste de ses termes ; il ne peut ni créer une infraction, ni étendre un texte par analogie pour atteindre un comportement voisin qui lui semble aussi blâmable — si le législateur veut punir ce comportement, c'est à lui de le dire. Devoir de non-rétroactivité de la loi plus sévère : les faits se jugent selon le texte en vigueur au moment où ils ont été commis ; un texte nouveau, plus sévère ou créateur d'une infraction, ne remonte pas le temps. Et, symétriquement, application de la loi plus douce : si, entre les faits et le jugement, le législateur adoucit la réponse — peine réduite ou comportement dépénalisé —, c'est le texte le plus favorable qui s'applique, car la société elle-même a révisé son appréciation. Ces trois corollaires font du principe de légalité un système complet : une règle pour écrire la loi, une règle pour la lire, une règle pour la situer dans le temps.

L'essentiel
Nullum crimen, nulla poena sine lege : pas d'infraction et pas de peine sans un texte préalable, écrit, clair et précis. Le juge interprète strictement, sans créer ni étendre par analogie ; la loi plus sévère ne remonte jamais le temps, la loi plus douce s'applique aux faits passés non définitivement jugés.

Exemple — Trois demandes au juge, un seul principe (dates relatives)

```
TROIS DEMANDES AU JUGE — ÉCOLE FICTIVE
(les temps sont relatifs : T0, puis T1)

DEMANDE 1 — FAITS AVANT LE TEXTE
À T0, un comportement n'est visé
par aucun texte pénal. À T1, un
texte nouveau vient l'incriminer.
Le juge est saisi des faits de T0.
→ Pas de poursuite possible : le
texte nouveau ne remonte pas
le temps (non-rétroactivité de
la loi qui crée ou aggrave).

DEMANDE 2 — LOI PLUS DOUCE APRÈS
Les faits sont commis à T0, sous
un texte sévère. À T1, avant tout
jugement définitif, un texte plus
doux entre en vigueur.
→ Le texte plus doux s'applique
aux faits de T0 : application
de la loi plus douce.

DEMANDE 3 — FAIT VOISIN DU TEXTE
Le texte incrimine un comportement
précis. Le fait soumis au juge
lui ressemble, mais n'y entre pas.
→ Pas d'extension par analogie.
Interprétation stricte : seul le
législateur peut élargir le texte.

POINT COMMUN
La légalité protège le citoyen
contre la punition imprévue.
```

À retenir

- Sans texte préalable, écrit, clair et précis : pas d'infraction, pas de peine — la coutume et l'indignation ne punissent pas.
- Le juge interprète strictement : ni création, ni extension par analogie au détriment de la personne poursuivie.
- Dans le temps : jamais de rétroactivité de la loi plus sévère ; toujours l'application de la loi plus douce.

Exercice

Cas fictif d'école. Un texte pénal fictif incrimine « le fait de laisser errer un chien sans laisse dans un jardin public ». Un habitant fictif laisse son chat se promener librement dans le même jardin. Le ministère public souhaite le poursuivre en soutenant que le chat présente « le même type de gêne » que le chien visé par le texte. Le juge peut-il le condamner ? Réponds en mobilisant le principe de légalité et ses corollaires, et dis qui pourrait, le cas échéant, changer la solution.

✔ Corrigé
Non, le juge ne peut pas condamner sur ce fondement. Le texte incrimine un comportement précis : laisser errer un chien sans laisse. Le fait reproché concerne un chat : il ressemble au comportement visé par le texte, il peut même causer une gêne comparable, mais il n'y entre pas. Or le principe de légalité impose au juge une interprétation stricte : il applique le texte à ce qu'il décrit, sans l'étendre par analogie à des comportements voisins, aussi blâmables lui paraissent-ils. Admettre le raisonnement du ministère public reviendrait à laisser le juge créer, en réalité, une incrimination nouvelle — « laisser errer un animal » — que le législateur n'a pas écrite : ce serait punir sans texte préalable couvrant les faits, exactement ce que nullum crimen sine lege interdit. La solution ne peut venir que du législateur : s'il estime que la divagation de tout animal familier doit être incriminée, il peut modifier le texte — pour l'avenir seulement, en vertu de la non-rétroactivité de la loi plus sévère. Deux réflexes à garder : ressemblance n'est pas identité juridique, et l'argument de la « même gêne » est un argument pour le législateur, pas pour le juge. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les éléments constitutifs de l'infraction

Une infraction n'existe, juridiquement, que lorsque trois éléments sont réunis ; c'est la grille d'analyse de tout le droit pénal général, et le premier travail du juriste devant un fait nouveau est de la dérouler dans l'ordre. L'élément légal, d'abord : le comportement doit être visé par un texte préalable qui le décrit et prévoit une peine — c'est le principe de légalité de la leçon précédente, devenu ici la première case de l'analyse. Sans texte, l'examen s'arrête : il peut y avoir une faute morale, un dommage civil, un manquement disciplinaire, il n'y a pas d'infraction. L'élément légal joue ainsi le rôle de porte d'entrée : il dit si le droit pénal a, ou non, quelque chose à voir avec la situation.

L'élément matériel, ensuite : l'infraction suppose un comportement extérieur, qui se constate. Il peut s'agir d'un acte positif — accomplir le geste interdit — ou, lorsque le texte le prévoit, d'une omission : s'abstenir alors que le droit imposait d'agir. Selon les infractions, l'analyse distingue le comportement, le résultat — l'atteinte effective à la valeur protégée, par exemple le dessaisissement du propriétaire — et le lien de causalité qui les relie : il faut que ce soit bien le comportement de l'auteur qui ait produit le résultat. Certaines infractions sont dites formelles : le texte punit le comportement lui-même, sans exiger de résultat — le seul fait de tenter ou d'accomplir le geste suffit. La tentative, enfin, marque la frontière entre les simples préparatifs, en principe non punis, et le commencement d'exécution, par lequel l'auteur entre dans la réalisation de l'infraction : interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté, il peut déjà répondre de son entreprise. Retenir l'idée suffit à ce niveau : pas d'infraction sans comportement, et pas de punition des seules pensées.

L'élément moral, enfin : le droit pénal ne punit, en principe, que des fautes, c'est-à-dire des comportements auxquels s'attache un état d'esprit blâmable. La forme pleine de cet élément est l'intention, ou dol : l'auteur a voulu l'acte interdit et, selon les

infractions, son résultat, en sachant ce qu'il faisait — il faut le distinguer du mobile, la raison personnelle pour laquelle il a agi (le besoin, la colère, le jeu), qui n'entre en principe pas dans la définition de l'infraction et ne la fait ni naître ni disparaître. À côté de l'intention, certains textes punissent la faute non intentionnelle : l'imprudence, la négligence ou la maladresse de celui qui n'a pas voulu le résultat, mais aurait dû et pu l'éviter — elle n'est punissable que si le texte la prévoit, car on ne présume pas qu'un législateur punisse les accidents. Pour les infractions les moins graves, enfin, l'élément moral est souvent réduit : la matérialité du fait suffit presque, ce qui explique la rapidité de certaines réponses de police des comportements quotidiens. Lorsque l'un des trois éléments manque, il n'y a pas d'infraction — et toute la suite du cours montrera des cas où c'est l'élément moral qui décide de tout.

L'essentiel
Trois éléments doivent être réunis : l'élément légal (un texte préalable vise le comportement), l'élément matériel (un acte ou une omission prévue, un résultat quand il est exigé, un lien de causalité), l'élément moral (l'intention, ou la faute non intentionnelle quand le texte la prévoit). Si l'un manque, il n'y a pas d'infraction.

Exemple — Dissection d'école : le téléphone emporté au marché fictif

```
DISSECTION D'ÉCOLE — LE TÉLÉPHONE EMPORTÉ
(cas fictif ; texte supposé connu)

LES FAITS
Au marché fictif de Zambougou, S.
emporte le téléphone posé sur l'étal
de sa voisine et quitte les lieux.

ÉLÉMENT LÉGAL
Un texte doit viser ce comportement
AVANT les faits (leçon 2).
Sans lui, l'analyse s'arrête ici.

ÉLÉMENT MATÉRIEL
- Acte : la soustraction, geste
extérieur et constatable.
- Résultat : la propriétaire est
dessaisie de son bien.
- Lien : c'est le geste de S. qui
a produit ce dessaisissement.

ÉLÉMENT MORAL — LE POINT DÉCISIF
Hypothèse A : S. savait que le
téléphone n'était pas le sien et
comptait le garder.
→ Intention de s'approprier :
la faute intentionnelle est réunie.
Hypothèse B : S. a pris, par mégarde,
un téléphone identique au sien.
→ Pas d'intention : l'infraction
intentionnelle n'est pas constituée
(reste la restitution : affaire
de réparation, non de peine).

MÊME GESTE, DEUX ANALYSES :
l'élément moral fait la différence.
```

À retenir

- Grille immuable : élément légal, puis élément matériel, puis élément moral — dans cet ordre, à chaque dossier.
- L'élément matériel suppose un comportement constatable : la pensée seule n'est jamais punie.
- L'intention se distingue du mobile ; la faute d'imprudence n'est punie que si le texte la prévoit.

Exercice

Deux cas fictifs ; pour chacun, déroule la grille des trois éléments et conclus. a) Au marché fictif, un client emporte le sac d'un autre client, persuadé de bonne foi qu'il s'agit du sien — les deux sacs sont identiques et posés côte à côte ; il s'en aperçoit le soir même et le rapporte. b) Le gardien fictif d'un entrepôt oublie de refermer un portail en partant ; pendant la nuit, des marchandises disparaissent, sans que l'on sache qui les a prises.

✔ Corrigé
a) Élément légal : on suppose qu'un texte vise la soustraction du bien d'autrui. Élément matériel : il est présent en apparence — un sac a été emporté, son propriétaire dessaisi, et le geste du client est bien la cause de ce dessaisissement. Élément moral : il fait défaut. Le client était persuadé, de bonne foi, de prendre son propre sac : il n'a eu ni la volonté de s'approprier le bien d'autrui, ni même la connaissance que ce bien était celui d'un autre — son erreur porte sur un élément même de l'infraction. Sans intention, l'infraction intentionnelle de soustraction n'est pas constituée ; le retour spontané du sac, dès l'erreur découverte, confirme la bonne foi et épuise la question sur le terrain de la restitution. b) Élément matériel : une omission — le portail n'a pas été refermé — suivie d'un résultat, la disparition des marchandises ; le lien de causalité demande en outre à être examiné, car on ignore qui a pénétré dans l'entrepôt. Élément moral : aucune intention de nuire n'est décrite ; reste une faute non intentionnelle, l'imprudence de celui qui avait la charge de fermer. Or une telle faute n'est punissable que si un texte la prévoit pour ce type de situation : c'est la vérification décisive, à faire dans les textes en vigueur. À défaut de texte, la réponse peut être professionnelle ou civile — le gardien répondant du dommage lié à son manquement —, mais elle n'est pas pénale. La leçon des deux cas : le même mot « faute » ne suffit jamais ; il faut dire laquelle, et trouver le texte qui la punit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La classification des infractions : crimes, délits, contraventions

Pourquoi classer les infractions ? Parce que toutes les atteintes ne se valent pas, et que le droit organise sa réponse selon leur gravité. La classification classique, dans cette famille de droit, est tripartite : elle distingue les contraventions, les délits et les crimes. Son critère n'est pas l'impression que produit un fait divers, ni l'émotion du moment : c'est la gravité telle que le législateur l'a traduite dans la nature de la peine principale encourue. Autrement dit, pour savoir à quelle catégorie appartient une infraction, la méthode consiste à regarder la peine que le texte attache principalement à ce comportement : plus la réponse prévue est lourde dans son espèce, plus l'infraction monte dans la grille. La classification est donc, d'abord, une lecture du texte — et c'est une nouvelle application du principe de légalité : la catégorie d'une infraction ne se devine pas, elle se vérifie.

Les contraventions forment la catégorie la moins grave : elles sanctionnent des atteintes légères à l'ordre du quotidien — troubles de la tranquillité comme le tapage, manquements aux règles de la vie collective, petites incivilités. Leur traitement est en principe rapide et simple, car les faits sont ordinairement faciles à constater. Les délits occupent la place intermédiaire : atteintes délibérées et sérieuses sans atteindre la gravité extrême — le vol simple, les dégradations volontaires en sont les illustrations classiques d'école. Les crimes, enfin, rassemblent les atteintes les plus graves aux valeurs les plus protégées — la vie et l'intégrité des personnes au premier rang : ce sont eux qui appellent la procédure la plus lourde et les garanties les plus renforcées. Ce cours énonce ces illustrations comme des exemples d'école de chaque registre ; la

qualification exacte d'un comportement réel dépend toujours de la peine que lui attache le texte en vigueur, et un même type de conduite peut changer de catégorie selon ses circonstances, lorsqu'un texte aggrave la réponse prévue.

L'intérêt de la classification n'est pas scolaire : elle commande une grande partie du traitement de l'affaire. Elle détermine, en principe, la juridiction appelée à juger — des juridictions de proximité ou de police pour les contraventions, la juridiction correctionnelle pour les délits, la juridiction criminelle pour les crimes, selon l'organisation de chaque État. Elle influence les règles de procédure applicables, la possibilité de punir la tentative — en principe plus largement admise pour les infractions graves que pour les contraventions —, ainsi que les délais au-delà desquels la société renonce à poursuivre, dont la durée varie classiquement avec la gravité. Elle guide encore le raisonnement du juriste dès la première lecture d'un dossier : qualifier, c'est déjà savoir devant qui, selon quelles formes et avec quelles garanties l'affaire sera traitée. Retenir la méthode importe plus que retenir des étiquettes : valeur protégée, gravité de l'atteinte, nature de la peine principale encourue — puis seulement la catégorie.

L'essentiel
La classification tripartite range les infractions selon leur gravité, traduite par la nature de la peine principale encourue : contraventions (atteintes légères du quotidien), délits (gravité intermédiaire), crimes (atteintes les plus graves). Elle commande la juridiction compétente, les formes du procès et plusieurs règles de fond — elle se vérifie dans le texte, elle ne se devine pas.

Exemple — Grille de classification : six comportements fictifs raisonnés par critères

```
GRILLE DE CLASSIFICATION — SIX CAS FICTIFS
(raisonnement par critères ; seule la peine
prévue par le texte en vigueur tranche)

1. Tapage nocturne répété dans un
quartier
→ tranquillité quotidienne atteinte,
gravité légère
→ piste : contravention
2. Stationnement gênant et répété
devant l'entrée d'une école
→ gêne à la circulation et à la
sécurité du quotidien, légère
→ piste : contravention
3. Soustraction d'un téléphone dans
un sac, au marché
→ atteinte délibérée aux biens
d'autrui, gravité intermédiaire
→ piste : délit
4. Dégradation volontaire d'un abri
public (peinture, bris léger)
→ atteinte aux biens collectifs,
gravité intermédiaire
→ piste : délit
5. Incendie volontaire d'un entrepôt
inoccupé
→ danger grave pour les biens,
et potentiellement pour les
personnes présentes aux abords
→ piste : catégorie la plus grave
6. Atteinte volontaire très grave
à l'intégrité d'une personne
(formulée en termes abstraits)
→ atteinte aux valeurs les plus
protégées par le droit pénal
→ piste : catégorie la plus grave

MÉTHODE : valeur protégée, gravité de
l'atteinte, puis nature de la peine
principale encourue selon le texte.
```

À retenir

- Critère de la classification : la gravité, telle que la traduit la nature de la peine principale encourue.
- Contravention, délit, crime : trois registres — quotidien léger, intermédiaire, atteintes les plus graves.
- La catégorie détermine juridiction, formes du procès et plusieurs règles — qualifier est la première opération du juriste.

Exercice

Classe chacun de ces comportements fictifs dans la grille tripartite, en justifiant par les critères de la leçon — valeur protégée, gravité de l'atteinte, nature de la peine principale encourue à vérifier dans le texte — et en formulant la réserve de méthode

qui s'impose. a) Un conducteur fictif refuse obstinément de déplacer son véhicule qui bloque, chaque matin, le portail d'un centre de santé. b) Un employé fictif emporte, à plusieurs reprises, de petites sommes de la caisse de la boutique qui l'emploie. c) Une personne fictive met volontairement le feu à une réserve de marchandises pendant la nuit.

✔ Corrigé
a) Registre de la contravention, en principe : le comportement gêne durablement la circulation et l'accès à un service essentiel, ce qui dépasse la simple impolitesse, mais l'atteinte demeure de l'ordre des troubles du quotidien — gêne répétée, sans appropriation ni danger grave décrit. La catégorie correspondante est celle des infractions légères, jugées selon les formes les plus simples. Réserve : si le refus s'accompagnait de menaces ou de violences, les faits changeraient de nature et devraient être requalifiés élément par élément. b) Registre du délit : il y a soustraction de biens d'autrui, répétée et délibérée, par une personne placée en position de confiance du fait de son emploi ; la répétition et l'abus de confiance sont des circonstances que les textes prennent classiquement en compte pour alourdir l'appréciation. La petitesse de chaque somme ne fait pas descendre l'ensemble au rang de contravention : la gravité s'apprécie sur le comportement d'ensemble et la valeur protégée — la propriété et la confiance dans les relations de travail. c) Registre de la catégorie la plus grave : mettre volontairement le feu, de nuit, à une réserve de marchandises crée un danger que l'auteur ne maîtrise plus — pour les biens, pour les personnes qui pourraient se trouver aux abords ou intervenir — et les systèmes de cette famille de droit placent classiquement l'incendie volontaire parmi les atteintes les plus sévèrement traitées. Dans les trois cas, la réserve de méthode est la même : ces pistes de classification sont des raisonnements d'école ; la catégorie définitive d'un comportement réel se lit dans la nature de la peine principale que le texte en vigueur y attache, circonstances comprises. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — L'auteur de l'infraction : responsabilité et causes d'irresponsabilité (aperçu)

Constater une infraction ne suffit pas : encore faut-il pouvoir l'imputer à quelqu'un. La responsabilité pénale est personnelle — nul ne répond que de son propre fait ; on ne punit ni un proche, ni un employeur, ni un voisin du seul fait de leur lien avec l'auteur. Elle suppose deux conditions que la doctrine distingue soigneusement. L'imputabilité, d'abord : l'auteur doit être une personne capable, au moment des faits, de comprendre la portée de son acte — c'est le discernement — et de choisir librement de le commettre ou de s'en abstenir — c'est la liberté de la volonté. La culpabilité, ensuite : cette personne imputable doit avoir effectivement commis la faute que l'infraction exige — intention ou faute non intentionnelle (leçon 3). L'imputabilité est donc la capacité d'être coupable ; la culpabilité est la faute de celui qui pouvait ne pas la commettre. Quand la première disparaît, la seconde ne peut même pas se poser.

Certaines causes, tenant à la personne, suppriment l'imputabilité. Le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement au moment des faits est la

première : celui qui, sous l'empire d'un tel trouble, ne comprenait plus ce qu'il faisait ne peut être déclaré pénalement responsable — l'appréciation relève d'expertises et, en définitive, du juge ; si le trouble n'a qu'altéré le discernement sans l'abolir, la responsabilité peut subsister, la peine tenant alors compte de cette altération, selon les solutions des textes. La contrainte irrésistible est la deuxième : physique ou morale, elle doit être extérieure à l'auteur, imprévisible et telle qu'elle supprime sa liberté de choix — une simple difficulté, une pression supportable ou une crainte vague ne suffisent pas. La minorité, enfin, est un statut protecteur : le droit considère que l'enfant et l'adolescent ne répondent pas comme des adultes et privilégie pour eux les réponses éducatives et protectrices ; ce cours l'énonce comme un concept de statut, sans aucun seuil chiffré — les seuils et les régimes relèvent des textes en vigueur, à consulter comme tels. Ces causes sont personnelles : elles ne profitent qu'à celui qu'elles concernent.

Deux mécanismes voisins doivent être distingués, sous peine de confondre tout l'édifice. L'erreur, d'abord : l'erreur de fait — se tromper sur un élément de la situation, comme prendre le bien d'un autre pour le sien — peut exclure l'élément moral, donc l'infraction intentionnelle (leçons 3) ; l'erreur de droit — ignorer qu'un texte interdit le comportement — n'excuse en principe pas, car nul n'est censé ignorer la loi, même si certains systèmes admettent, à titre exceptionnel, l'erreur invincible que l'intéressé ne pouvait pas éviter. Les faits justificatifs, ensuite, sont d'une autre nature : l'acte, matériellement semblable à une infraction, était autorisé par la situation — l'ordre ou l'autorisation de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense contre une agression injuste, l'état de nécessité qui impose de sacrifier un intérêt moindre pour en sauver un plus grand. Ici, ce n'est pas l'auteur qui est excusé : c'est l'infraction elle-même qui disparaît, l'acte étant conforme au droit. Conséquence pratique majeure : le fait justificatif profite à tous ceux qui ont participé à l'acte justifié, là où la cause personnelle d'irresponsabilité ne profite qu'à son seul titulaire.

L'essentiel
On ne répond que de son fait, et seulement si l'on est imputable — capable de discerner et de choisir — et coupable — auteur de la faute exigée. Le trouble ayant aboli le discernement, la contrainte irrésistible et la minorité comme statut protecteur suppriment l'imputabilité, à titre personnel ; les faits justificatifs, eux, font disparaître l'infraction elle-même, pour tous.

Exemple — Quatre cas fictifs d'irresponsabilité analysés en concepts

```
QUATRE CAS FICTIFS — QUI EST RESPONSABLE ?
(analyse en concepts ; textes à vérifier)

CAS A — LE TROUBLE
En pleine crise psychique grave, P.
brise la vitrine d'une boutique.
→ Question : son discernement était-il
ABOLI au moment des faits ?
Expertise, puis décision du juge :
abolition établie = pas de
responsabilité pénale. Altération
seulement = responsabilité possible,
peine tenant compte du trouble.

CAS B — LA CONTRAINTE
Sous une menace grave et immédiate
d'un tiers, M. est forcé de conduire
un véhicule contre son gré.
→ Question : pouvait-il résister ?
Contrainte irrésistible, extérieure
et imprévisible = liberté de choix
disparue, pas de responsabilité.

CAS C — L'ORDRE REÇU
Un agent fictif ferme un accès, sur
l'ordre écrit de son supérieur
légitime, pendant une alerte.
→ Fait justificatif possible :
commandement de l'autorité légitime.
Limite : un ordre manifestement
illégal ne justifierait pas.

CAS D — L'ERREUR
Une élève fictive repart avec le
cartable d'une camarade, identique
au sien, par mégarde.
→ Erreur de fait sur la chose :
elle exclut l'intention de
s'approprier (voir leçon 3).

DISTINCTION CLÉ
Cas A et B : causes personnelles,
pour leur seul auteur.
Cas C : fait justificatif — l'acte
cesse d'être une infraction, pour tous.
```

À retenir

• Responsabilité personnelle : imputabilité (discerner et choisir) puis culpabilité (la faute commise) — dans cet ordre.

• Trouble abolissant le discernement, contrainte irrésistible, minorité protectrice : des causes personnelles, jamais transmissibles.

• Fait justificatif ≠ excuse : l'acte autorisé par la situation cesse d'être une infraction, pour tous les participants.

Exercice

Analyse les deux points suivants en concepts. a) Un auteur fictif a dégradé un local en agissant, dira le juge après expertise, sous l'empire d'un trouble ayant aboli son discernement ; son compagnon, sain d'esprit, l'avait aidé en lui passant les outils. Le compagnon peut-il bénéficier de l'irresponsabilité de l'auteur principal ? b) Dans un autre dossier fictif, un gardien a brisé la clôture d'un enclos pour laisser échapper des animaux menacés par la montée subite des eaux d'un marigot en crue. En quoi son analyse diffère-t-elle de la précédente, et sa situation peut-elle profiter à celui qui l'a aidé ?

✔ Corrigé

a) Non. Le trouble ayant aboli le discernement est une cause personnelle d'irresponsabilité : elle tient à l'état de la personne de l'auteur au moment des faits et supprime son imputabilité, à lui seul. Le compagnon, qui disposait de son discernement et de sa liberté, demeure pleinement imputable : il répond de sa propre participation, selon les règles de la complicité et de la coaction que les textes en vigueur organisent. L'infraction, elle, subsiste comme fait matériel et moral dans le chef de ceux qui peuvent en répondre ; ce qui disparaît, c'est seulement la possibilité de l'imputer à la personne déclarée irresponsable. Confondre « l'auteur principal n'est pas puni » et « il n'y a pas d'infraction pour personne » est l'erreur classique de ce chapitre. b) L'analyse est différente dans sa nature : le gardien n'invoque pas un état personnel, mais une situation — l'état de nécessité. Pour sauver des biens et des vies animales exposés à un danger imminent, il a sacrifié un intérêt moindre, la clôture, sans autre moyen raisonnable d'agir. Si les conditions classiques du fait justificatif sont réunies — danger actuel, absence d'autre voie, proportion entre le mal évité et le mal causé —, son acte était autorisé par le droit : il n'y a tout simplement pas d'infraction. Conséquence symétrique du point a) : cette justification profite à tous ceux qui ont participé à l'acte justifié, y compris l'aidant, puisque ce qui disparaît est l'infraction elle-même, et non la seule responsabilité d'une personne. Retenir la grille : cause personnelle → effet personnel ; fait justificatif → effet pour tous. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les peines : catégories et finalités

La peine est la sanction que le droit pénal attache à l'infraction : privation ou restriction d'un droit — liberté, biens, exercice d'une activité — prononcée par une juridiction, au nom de la société, à l'issue d'un procès. Ses caractères découlent de tout le cours : elle est légale, car nul ne peut être puni d'une peine qu'aucun texte ne prévoyait pour son fait (leçon 2) ; personnelle, car elle ne frappe que le condamné et jamais ses proches ; judiciaire, car seul un juge la prononce, après un débat contradictoire où la défense a été entendue (leçon 7). Il faut la distinguer de la mesure de sûreté, avec laquelle on la confond parfois : la peine répond à une faute commise par une personne responsable, tandis que la mesure de sûreté, dans les systèmes qui la connaissent, vise un état jugé dangereux — par exemple à l'égard d'une personne irresponsable — et cherche d'abord à prévenir de nouveaux faits. Ce cours se concentre sur les peines, classées ici par catégories, sans aucune durée ni aucun

montant : les quantums appartiennent aux textes en vigueur.

Les catégories se lisent selon deux grilles croisées. Par leur rang d'abord : les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées seules pour une infraction — la privation de liberté et l'amende en sont les formes classiques ; les peines complémentaires ne peuvent que s'ajouter à une peine principale — interdiction d'exercer certains droits ou une activité déterminée, confiscation de l'objet qui a servi aux faits ou qui en provient, fermetures ou interdictions attachées à certaines activités. Par leur nature ensuite : les peines privatives de liberté retirent au condamné sa liberté d'aller et venir ; les peines patrimoniales atteignent ses biens, au premier rang l'amende, somme due à l'État qu'il ne faut pas confondre avec les dommages-intérêts dus à la victime, qui relèvent de la réparation civile ; les peines restrictives ou privatives de droits laissent la personne libre mais lui retirent l'exercice d'un droit ou d'une fonction. De nombreux systèmes contemporains connaissent en outre des réponses à visée réparatrice ou éducative — travail au profit de la collectivité, stages, mesures de réparation — qui témoignent d'une recherche de peines utiles au-delà de la seule privation ; leur existence et leur régime précis relèvent, là encore, des textes de chaque État.

À quoi doit servir la peine, enfin ? C'est le débat classique de la matière, que ce cours expose sans le trancher. La rétribution soutient que la peine rend, proportionnellement, le mal pour le mal : elle regarde vers le passé et exige surtout que la peine soit mesurée à la gravité du fait et à la culpabilité de son auteur. La dissuasion regarde vers l'avenir des autres et de l'auteur : punir pour détourner — prévention générale adressée à tous, prévention spéciale adressée au condamné. La neutralisation vise, plus étroitement, à mettre l'auteur, pendant l'exécution de la peine, hors d'état de recommencer. La réinsertion, enfin, fait de la peine un temps préparé : sanctionner sans détruire, pour que le condamné revienne dans la société sans y reproduire les faits. Les systèmes réels combinent ces finalités en des dosages variables, et le juge les compose lorsqu'il choisit et motive la peine dans les limites du texte ; l'exigence qui les surplombe toutes est la proportionnalité — une peine juste est une peine mesurée. Quant à la peine capitale, le cours se borne à un constat : son existence, son maintien ou son abolition relèvent des textes et des débats propres à chaque État, et ce cours n'a pas à s'y substituer.

L'essentiel
La peine est légale, personnelle et judiciaire. Elle se classe par rang — principale ou complémentaire — et par nature — privative de liberté, patrimoniale, restrictive de droits. Ses finalités font débat depuis toujours : rétribution, dissuasion, neutralisation, réinsertion — combinées par les systèmes réels sous l'exigence de proportionnalité.

Exemple — Tableau des peines par catégories (sans durée ni montant)

```
TABLEAU DES PEINES — PAR CATÉGORIES
(aucune durée, aucun montant : seules
les catégories sont enseignées ici)

PRIVATIVE DE LIBERTÉ (principale)
→ le condamné perd sa liberté
d'aller et venir
→ finalités dominantes discutées :
neutralisation, dissuasion,
temps d'une réinsertion préparée

PATRIMONIALE (principale ou
complémentaire selon les systèmes)
→ amende : somme due à l'État,
fixée selon le texte et les
ressources examinées par le juge
→ rétribution mesurée, dissuasion
pour les faits les moins graves
(à distinguer des dommages dus
à la victime : réparation civile)

RESTRICTIVE DE DROITS (souvent
complémentaire)
→ interdiction d'exercer une
activité ou un droit déterminé
→ protection du public,
prévention de la récidive

CONFISCATION (complémentaire)
→ l'objet ayant servi aux faits,
ou en provenant, est retiré
→ empêcher sa réutilisation,
retirer le profit des faits

À VISÉE RÉPARATRICE OU ÉDUCATIVE
(selon les systèmes)
→ travail au profit de la
collectivité, mesures de
réparation prévues par le texte
→ réinsertion, restauration
du lien social

RAPPEL : principale = peut être
prononcée seule ; complémentaire =
s'ajoute à une peine principale.
```

À retenir

• Peine légale, personnelle, judiciaire — et distincte de la mesure de sûreté, qui vise un état dangereux plus qu'une faute.

• Deux grilles : principale/complémentaire ; privative de liberté, patrimoniale, restrictive de droits.

• Amende (due à l'État) ≠ dommages-intérêts (dus à la victime) : ne jamais confondre peine et réparation.

Exercice

Pour chacune des trois condamnations fictives suivantes, décrites seulement par leur contenu, indique : la nature de la peine, son caractère principal ou complémentaire, et la finalité qui paraît dominante — en justifiant. a) Pour un tapage nocturne répété, un habitant fictif est condamné au paiement d'une somme à l'État. b) Pour des détournements répétés dans la boutique qui l'employait, un caissier fictif est condamné à une privation de liberté, assortie de l'interdiction d'exercer un emploi de caisse. c) L'instrument ayant servi à des dégradations répétées est retiré définitivement à son propriétaire condamné.

✔ Corrigé

a) Peine patrimoniale — l'amende — prononcée comme peine principale, puisque le dossier ne mentionne aucune autre peine à laquelle elle s'ajouterait. La finalité dominante est la dissuasion, doublée d'une rétribution mesurée : pour des faits du quotidien déjà classés parmi les moins graves (leçon 4), la réponse cherche surtout à faire cesser le trouble et à éviter son renouvellement, par une sanction proportionnée et rapidement exécutée. La somme est due à l'État : si le voisin troublé dans son sommeil demandait en outre réparation de son préjudice, ce serait une demande civile distincte, jamais une partie de l'amende. b) Deux peines composent la condamnation : une peine privative de liberté, qui est la peine principale — elle peut être prononcée seule et répond à la gravité des détournements répétés ; et une interdiction d'exercer un emploi de caisse, peine restrictive de droits au caractère complémentaire — elle s'ajoute à la principale. La finalité de la première combine dissuasion et neutralisation temporaire ; celle de la seconde est nettement préventive et protectrice : écarter durablement le condamné de la situation précise — la manipulation des fonds d'autrui — qui a rendu les faits possibles, donc prévenir la récidive dans le même cadre. c) Il s'agit d'une confiscation, peine complémentaire par nature : elle suppose une condamnation principale à laquelle elle s'attache et porte sur l'objet ayant servi aux faits. Sa finalité dominante est double : empêcher la réutilisation de l'instrument pour de nouveaux faits et marquer que l'outil de l'infraction ne reste pas entre les mains de son auteur. Dans les trois cas, la compétence travaillée est la même : décrire la peine par ses catégories avant de discuter ce qu'elle cherche à faire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Aperçu du procès pénal et des droits de la défense

Le procès pénal est le chemin obligé entre le fait et la peine : nul ne peut être puni sans avoir été jugé, et c'est dans ce chemin que toutes les garanties du cours prennent vie. Il met en présence deux intérêts qu'il faut distinguer dès l'abord. L'action publique est l'action de la société : exercée en son nom par l'autorité de poursuite, elle vise à faire constater l'infraction et appliquer la peine. L'action civile est celle de la victime : elle vise la réparation de son dommage et peut, dans de nombreux systèmes, s'exercer au sein même du procès pénal. Les acteurs se répartissent en fonctions : ceux qui enquêtent et rassemblent les preuves, ceux qui décident de poursuivre, ceux

qui jugent en indépendance, ceux qui défendent la personne mise en cause — et la victime, qui n'est ni un simple témoin ni un procureur privé, mais une partie à la réparation de son préjudice. Comprendre un procès pénal, c'est d'abord savoir qui fait quoi, et au nom de quel intérêt.

Ses phases se succèdent dans un ordre logique, que les systèmes organisent avec des variantes. L'enquête, d'abord : les services compétents constatent les faits, recueillent témoignages et indices, identifient les personnes — phase d'investigation, encadrée par des règles qui protègent déjà les personnes entendues. La poursuite, ensuite : l'autorité compétente examine le dossier et décide — renvoyer devant une juridiction de jugement, recourir à une réponse alternative quand les textes le permettent, ou classer lorsque les charges sont insuffisantes ; c'est un filtre essentiel, car tout soupçon ne doit pas devenir un procès. Pour les affaires graves ou complexes, une instruction préparatoire peut s'intercaler : un juge spécialisé instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il recherche aussi bien ce qui accuse que ce qui disculpe. Vient le jugement : audience en principe publique, débats contradictoires où l'accusation soutient ses preuves et où la défense y répond, preuves librement débattues et appréciées par le juge. La décision peut ensuite être contestée par les voies de recours prévues ; devenue définitive, la peine — s'il y en a une — passe à exécution.

Sur tout ce parcours veillent les droits de la défense, dont le premier est un principe qui gouverne l'ensemble : la présomption d'innocence. Toute personne mise en cause est tenue pour innocente tant qu'une décision définitive ne l'a pas déclarée coupable ; il en résulte que la charge de la preuve des faits pèse sur l'accusation, que le doute sérieux qui subsiste doit profiter à la personne poursuivie, et qu'aucune phase — ni l'arrestation, ni la détention provisoire éventuelle, ni le renvoi en jugement — ne vaut condamnation anticipée. Autour de ce principe se rangent des droits concrets : être informé précisément des faits reprochés, garder le silence sans que ce silence vaille aveu, être assisté par un avocat — y compris, dans les systèmes qui l'organisent, pour celui qui n'en a pas les moyens —, disposer du temps et des moyens de préparer sa défense, connaître et contester les preuves, être jugé dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial. Ces droits ne sont pas des faveurs faites aux coupables : ils protègent chacun, car ils protègent d'abord contre l'erreur judiciaire — et une société se juge aussi à la manière dont elle traite ceux qu'elle soupçonne.

L'essentiel
Le procès pénal mène des faits au jugement en phases — enquête, poursuite, instruction éventuelle, jugement, recours et exécution — sous le gouvernement de la présomption d'innocence : la preuve incombe à l'accusation, le doute profite à la personne poursuivie, et les droits de la défense l'accompagnent à chaque étape.

Exemple — Frise d'un procès fictif : à chaque phase, le droit clé

```
FRISE D'UN PROCÈS FICTIF — UN VOL SIMPLE
AU MARCHÉ (phases générales ; à chaque
étape, le droit clé)

PHASE 1 — ENQUÊTE
Constatations, témoignages, objets
retrouvés : les éléments se
rassemblent sous encadrement.
Droit clé : la personne entendue
n'est pas jugée ; elle est
présumée innocente.

PHASE 2 — POURSUITE
L'autorité de poursuite examine
si les charges suffisent.
Droit clé : être informé
précisément des faits reprochés.

PHASE 3 — INSTRUCTION (éventuelle)
Pour les affaires complexes,
un juge spécialisé instruit
à charge ET à décharge.
Droit clé : être assisté par un
avocat, contester les éléments.

PHASE 4 — JUGEMENT
Audience publique, débat
contradictoire : l'accusation
soutient ses preuves, la défense
répond, la victime peut demander
réparation.
Droit clé : garder le silence
sans que cela vaille aveu.

PHASE 5 — RECOURS ET EXÉCUTION
La décision peut être contestée
par les voies prévues ; devenue
définitive, la peine s'exécute.
Droit clé : un autre degré de
jugement, garantie contre l'erreur.

FIL CONDUCTEUR : à aucune phase la
culpabilité n'est présumée — elle
se prouve, ou le doute profite
à la personne poursuivie.
```

À retenir

• Deux actions à ne pas confondre : l'action publique (la société poursuit) et l'action civile (la victime demande réparation).

• Phases : enquête, poursuite, instruction éventuelle, jugement, recours et exécution — chacune avec sa fonction et ses garanties.

• Présomption d'innocence : c'est à l'accusation de prouver ; le doute profite à la personne poursuivie, à toutes les phases.

Exercice

Trois phrases entendues dans des discussions fictives ; corrige chacune par le principe ou le droit qu'elle méconnaît. a) « Il a été arrêté par la police, donc il est coupable. » b) « Il refuse de répondre aux questions : c'est bien la preuve qu'il a quelque chose à se reprocher. » c) « Son avocat a pu lire tout le dossier avant l'audience : ce n'est pas juste pour la victime, qui devrait rester la seule à connaître les preuves. »

✔ Corrigé

a) La phrase confond une phase avec une décision. L'arrestation relève de l'enquête : elle signifie que des éléments justifient d'entendre et, le cas échéant, de retenir une personne pour les besoins des investigations ; elle ne constate ni l'infraction dans tous ses éléments, ni la culpabilité, qui ne peut résulter que d'un jugement définitif rendu après un débat contradictoire. Jusqu'à cette décision, la personne est présumée innocente — c'est précisément le sens du principe : les apparences et les soupçons, même sérieux, ne sont pas des preuves jugées. b) Le silence est un droit, non un aveu déguisé. La personne mise en cause n'a pas à prouver son innocence ni à contribuer à l'accusation contre elle-même : la charge de la preuve pèse sur l'accusation, et tirer du silence un indice de culpabilité reviendrait à punir l'exercice d'un droit de la défense. Le juge apprécie les preuves produites et débattues ; il ne condamne pas un mutisme. c) La connaissance du dossier par la défense n'est pas un privilège contre la victime : c'est la condition d'un débat équilibré. Pour contester une preuve — un témoignage, une constatation —, il faut la connaître ; une défense aveugle ferait du procès une formalité et ouvrirait la porte aux erreurs. La victime, de son côté, dispose de ses propres droits : être informée, être entendue, demander réparation de son dommage au titre de l'action civile. Les deux séries de droits ne se combattent pas : elles composent ensemble l'idée d'un procès équitable, où l'on ne décide bien que lorsque chaque thèse a pu être présentée et discutée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Trois dossiers d'école sur la table du juge

Trois mini-dossiers fictifs arrivent, le même matin, sur le bureau d'un juge fictif. Pour chacun : déroule la grille complète (légalité dans le temps le cas échéant, trois éléments, classification) et conclus sur ce que le juge peut et ne peut pas faire. Dossier A : un texte nouveau, entré en vigueur récemment, incrimine pour la première fois le fait de déposer des encombrants sur la voie publique ; on demande au juge de l'appliquer à des dépôts commis avant son entrée en vigueur. Dossier B : au marché fictif, une cliente emporte le panier d'une autre cliente, les deux paniers étant identiques ; elle affirme, éléments à l'appui, avoir cru prendre le sien. Dossier C : depuis des semaines, un atelier fictif fait fonctionner, tard dans la nuit, une machine très bruyante ; tout le quartier s'en plaint.

✔ Corrigé du TD 1
(A) La légalité commande d'écarter l'application demandée. Les dépôts reprochés sont antérieurs à l'entrée en vigueur du texte qui les incrimine : au moment des faits, l'élément légal faisait défaut, car aucun texte ne visait ce comportement. Appliquer le texte nouveau reviendrait à une rétroactivité de la loi créatrice d'infraction — la forme la plus nette de la punition sans texte préalable. Le juge ne peut donc pas poursuivre ces faits anciens sur ce fondement ; le texte ne vaudra que pour les dépôts postérieurs à son entrée en vigueur, ce qui ne prive pas la collectivité d'autres réponses pour les faits passés (enlèvement des encombrants, réponses non pénales prévues par ailleurs), mais ferme la voie pénale pour eux. (B) Élément légal : supposé réuni (un texte vise la soustraction du bien d'autrui). Élément matériel : présent en apparence — emport du panier, dessaisissement de sa propriétaire. Élément moral : c'est lui qui décide. La cliente soutient une erreur de fait sur la chose — elle a cru prendre son propre panier, identique et placé à côté. Si cette bonne foi est établie, l'intention de s'approprier le bien d'autrui disparaît : l'infraction intentionnelle n'est pas constituée, et le dossier se referme sur le terrain pénal, ne laissant subsister que la restitution du panier et de son contenu. Le juge devra donc moins regarder le geste — indiscutable — que l'état d'esprit au moment du geste. (C) Aucune question de légalité dans le temps ici : on suppose un texte visant les troubles sonores. Éléments : matériel (bruit répété, constatable, imputable au fonctionnement de l'atelier), moral (le responsable, alerté à plusieurs reprises selon l'énoncé, persiste en connaissance de cause : la faute est caractérisée, au moins sous la forme d'une persistance délibérée). Classification : trouble de la tranquillité du quotidien, registre des infractions les moins graves — formes simples, réponse mesurée. Les trois dossiers entraînent le même geste professionnel : ne jamais commencer par la conclusion, toujours par la grille. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Un dossier complet : de la contrainte alléguée à la peine discutée

Cas fictif. Un jeune employé fictif d'un dépôt, menacé — dit-il — par un ancien collègue qui lui aurait promis de « s'en prendre à sa famille » s'il refusait, a participé de nuit au chargement de marchandises détournées, en ouvrant le portail et en guidant le véhicule. Arrêté, il soutient qu'il n'avait « pas le choix ». Le dossier est complet : les faits matériels sont établis, la menace est attestée par des messages écrits, mais l'employé n'a alerté personne alors qu'il côtoyait chaque jour des responsables et des agents en uniforme à l'entrée du site. Travaille le dossier en trois temps : (1) la contrainte alléguée peut-elle supprimer sa responsabilité ? (2) Sinon, quelle faute lui est imputable ? (3) Si la responsabilité est retenue, quelles finalités de la peine le juge peut-il discuter, et dans quel cadre ?

✔ Corrigé du TD 2
(1) La contrainte irrésistible exige, classiquement, une force extérieure, imprévisible et à laquelle l'auteur ne pouvait pas résister — elle doit avoir supprimé sa liberté de choix, pas seulement rendu le choix difficile ou angoissant. Ici, la menace est réelle et documentée, ce qui distingue le dossier d'une simple excuse inventée ; mais l'employé disposait, chaque jour, de voies de secours concrètes : alerter sa hiérarchie, saisir les agents présents sur le site, refuser en se mettant sous protection. La jurisprudence et la doctrine de cette famille de droit apprécient en outre la gravité et l'imminence de la menace au regard du mal commis : participer au détournement de marchandises — une atteinte aux biens — pour écarter une menace non exécutée paraît, sur ces faits, disproportionné et, surtout, évitable. La contrainte au sens strict a donc peu de chances d'être retenue ; en revanche, la menace établie pourra peser, le cas échéant, dans l'appréciation de la peine, comme circonstance du dossier. (2) Si la contrainte est écartée, l'imputabilité de l'employé est entière : il a discerné — il savait que les marchandises étaient détournées — et il a choisi, sous pression mais en choisissant, d'y participer. Sa faute est une faute intentionnelle de participation : ouvrir le portail et guider le véhicule sont des actes d'aide et de coaction que les textes traitent dans le cadre des règles sur la pluralité d'auteurs — à vérifier dans leur version en vigueur — et l'élément moral est l'intention de concourir au résultat, non le mobile, qui était la peur. (3) Si la culpabilité est déclarée, le juge choisit la peine dans les catégories et les limites du texte, en discutant les finalités : dissuasion spéciale — l'employé doit mesurer que la pression ne rend pas le fait gratuit ; rétribution proportionnée — en tenant compte de son rôle d'auxiliaire plutôt que d'organisateur, et du contexte de menace établi ; réinsertion — une peine qui détruise durablement son avenir professionnel serait à examiner au regard du risque réel de récidive, faible si le contexte de menace a disparu. La neutralisation n'a guère de prise sur un auxiliaire occasionnel. Le dossier enseigne l'enchaînement du raisonnement : fait justificatif ou cause d'irresponsabilité d'abord, faute ensuite, finalités enfin — jamais l'inverse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la fiche d'analyse d'une infraction fictive

TEXTE D'EXERCICE E.1 (entièrement fictif, rédigé pour ce TP) : « Est puni le fait, pour toute personne, d'abandonner sur la voie publique des déchets encombrants de nature à gêner la circulation ou à nuire à la salubrité. » Travail demandé : construis, sur une page structurée, la fiche d'analyse complète de cette infraction d'exercice, avec les rubriques suivantes : 1) élément légal (source supposée, exigence de précision — le texte est-il clair ?) ; 2) élément matériel (comportement, résultat éventuel, omission possible ?) ; 3) élément moral (intention exigée ? faute non intentionnelle envisageable ?) ; 4) classification probable, par les critères de la leçon 4 ; 5) catégories de peines qu'un tel texte attache classiquement (sans aucun quantum) ; 6) deux questions de preuve qu'un juge devrait se poser. Termine par trois lignes : ce que cette fiche ne permet PAS de conclure sur un cas réel.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) Élément légal : le texte d'exercice est écrit, préalable (supposé), et décrit un comportement identifiable — abandonner des déchets encombrants sur la voie publique — assorti de deux effets alternatifs (gêner la circulation, nuire à la salubrité) : la précision est acceptable pour un exercice, mais la fiche doit noter deux zones d'interprétation — « encombrants » et « de nature à » — que le juge devra lire strictement, sans les étendre à tout dépôt quelconque. 2) Élément matériel : un acte positif d'abandon ; le résultat n'est pas l'atteinte effective mais l'aptitude à gêner ou à nuire (« de nature à ») : on est proche d'une infraction formelle, punie dès le comportement créant le risque décrit ; l'omission (ne pas retirer des déchets déposés par un tiers) n'est pas visée par la rédaction — la relever fait partie du travail. 3) Élément moral : le texte ne dit rien de l'intention ; la fiche doit poser la question et proposer la lecture classique : l'abandon suppose en principe un geste volontaire, mais le dépôt par simple négligence (chargement mal arrimé qui se répand) poserait le problème de la faute non intentionnelle, punissable seulement si on la rattache au texte — discussion à conduire, non à trancher d'autorité. 4) Classification : atteinte légère à l'ordre du quotidien (circulation, salubrité) → registre des contraventions, avec la réserve habituelle : seule la nature de la peine principale attachée par le texte complet trancherait. 5) Peines : par catégories — amende comme peine principale classique de ce registre, peines complémentaires envisageables selon les systèmes (par exemple l'obligation de remise en état quand un texte la prévoit) ; aucun quantum, conformément à la règle du cours. 6) Questions de preuve : les déchets proviennent-ils bien de la personne poursuivie (et non d'un dépôt antérieur ou d'un tiers) ? Le caractère « de nature à gêner ou à nuire » est-il établi par des constatations, ou seulement affirmé ? Les trois lignes finales doivent dire : cette fiche analyse un texte inventé pour l'école ; elle ne dit ni ce que le droit malien punit effectivement en matière de dépôts, ni quelle peine un cas réel encourrait, ni comment un juge réel déciderait — ces trois réponses se lisent dans les textes en vigueur, pas dans un exercice. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, en raisonnant : « Un juge peut condamner un comportement qu'il trouve profondément choquant, même si aucun texte ne l'incrimine, dès lors que tout le quartier est d'accord pour dire que c'est mal. »

✔ Corrigé
Faux, et le raisonnement tient en trois pas. Premier pas : le principe de légalité exige un texte préalable, écrit et précis qui vise le comportement et prévoit une peine ; le sentiment collectif, même unanime, n'est pas un texte. Deuxième pas : le juge interprète strictement les textes existants et ne peut les étendre par analogie à un comportement voisin ; à plus forte raison ne peut-il pas punir en l'absence de tout texte. Troisième pas : si la société, par son législateur, juge le comportement assez grave pour être puni, la voie est ouverte — une loi nouvelle, pour l'avenir. Le quartier peut alerter, pétitionner, saisir ses représentants ; il ne peut pas, même à l'unanimité, tenir lieu de législateur, ni le juge se substituer à lui. C'est exactement la protection que Beccaria rattachait à la légalité : la punition cesse d'être une réaction d'humeur pour devenir l'application d'une promesse écrite avant les faits. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un même comportement fictif — déposer des encombrants sur la voie publique — est commis à T0. Entre les faits et le jugement, le texte applicable change. Travaille les deux hypothèses séparément : a) le texte nouveau est PLUS SÉVÈRE que celui de T0 ; b) le texte nouveau est PLUS DOUX (il dépénalise même le comportement). Quel texte le juge doit-il appliquer dans chaque cas, et pourquoi ?

✔ Corrigé
a) Le texte de T0. La loi pénale plus sévère ne rétroagit pas : les faits se jugent selon le texte en vigueur au moment où ils ont été commis, parce que le citoyen devait pouvoir connaître, à ce moment-là, ce qu'il risquait. Appliquer la sévérité nouvelle à des faits anciens reviendrait à punir au-delà de la promesse faite par le texte de T0 — c'est la non-rétroactivité de la loi plus sévère, corollaire direct de la légalité. b) Le texte nouveau. Si le législateur a adouci la réponse — et à plus forte raison s'il a dépénalisé le comportement —, la société a révisé son appréciation de la gravité des faits ; il n'y aurait pas de sens à punir encore selon l'ancienne sévérité une personne que le droit nouveau ne punirait plus, ou punirait moins. C'est l'application de la loi plus douce aux faits passés non définitivement jugés. Les deux solutions se tiennent par le même fil : la loi applicable est, des deux, celle qui respecte la promesse la plus favorable faite au citoyen — la loi du moment des faits contre la sévérité nouvelle, la loi nouvelle contre la sévérité ancienne. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Cas fictif. Par une maladresse en manœuvrant, un conducteur fictif renverse et brise l'enseigne d'une boutique voisine. La commerçante demande « qu'il soit puni et qu'il paie ». Décompose sa demande en deux réponses juridiques distinctes : pour chacune, dis son fondement, ce qu'elle vise et devant quelle logique elle se plaide. Le conducteur peut-il être condamné pénalement pour cette maladresse ? Réponds avec prudence, en indiquant la vérification qui s'impose.

✔ Corrigé
La demande de la commerçante mêle deux réponses que le juriste doit séparer. La première est civile : « qu'il paie » — il s'agit de la réparation du dommage (l'enseigne brisée, le préjudice éventuel lié à son absence), fondée sur la responsabilité civile de l'auteur d'un dommage causé par sa faute ; elle vise à replacer la victime, autant que l'argent le peut, dans la situation antérieure. La seconde serait pénale : « qu'il soit puni » — une peine, prononcée au nom de la société, qui suppose une infraction, donc un texte visant le comportement, ses trois éléments, et une faute punissable. Or le fait décrit est une maladresse : pas d'intention de briser, pas même un comportement que les textes pénaux visent en tant que tel dans sa description ordinaire. Une condamnation pénale ne pourrait reposer que sur un texte punissant spécialement la faute non intentionnelle dans ce type de situation : c'est la vérification qui s'impose, dans les textes en vigueur, avant toute affirmation — et même alors, il faudrait que la faute atteigne le degré que le texte exige. La leçon du cas : un dommage réel et une victime légitimement agacée ne suffisent pas à fabriquer une infraction ; la réparation est presque toujours ouverte, la punition ne l'est que dans les conditions strictes du droit pénal. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le principe « pas d'infraction, pas de peine sans texte préalable » s'appelle…

   A) la présomption d'innocence

   B) le principe de légalité

   C) le principe de nécessité

2. Les trois éléments constitutifs de l'infraction sont…

   A) l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral

   B) l'élément civil, l'élément pénal et l'élément administratif

   C) l'acte, la victime et la peine

3. Dans ce cours, Beccaria est présenté comme…

   A) un juge malien contemporain

   B) l'auteur du Code pénal malien

   C) un penseur classique des Lumières ayant défendu la légalité des délits et des peines

4. Une loi pénale nouvelle, plus sévère, s'applique…

   A) aux faits commis avant son entrée en vigueur

   B) seulement aux faits commis après son entrée en vigueur

   C) à tous les faits, même déjà jugés définitivement

5. L'élément moral d'une infraction intentionnelle, c'est d'abord…

A) l'intention de commettre l'acte interdit, en sachant ce que l'on fait

B) le mobile personnel de l'auteur

C) le préjudice subi par la victime

6. Dans la classification classique, la catégorie d'infractions la plus grave est…

A) la contravention

B) le délit

C) le crime

7. Un fait justificatif a pour effet de…

A) faire disparaître l'infraction elle-même, car l'acte était autorisé par la situation

B) supprimer seulement la peine, l'infraction restant entière

C) transférer l'affaire à une autre juridiction

8. La contrainte irrésistible est…

A) une peine complémentaire

B) une cause tenant à la personne, qui supprime sa liberté de choix

C) un élément matériel de l'infraction

9. La présomption d'innocence signifie que…

A) la personne arrêtée est probablement coupable

B) la personne poursuivie doit prouver qu'elle n'a rien fait

C) la charge de prouver les faits pèse sur l'accusation, et le doute profite à la personne poursuivie

10. Une peine complémentaire se caractérise par le fait qu'elle…

A) remplace toujours la peine principale

B) s'ajoute à une peine principale

C) est prononcée par l'administration, sans juge

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est le principe de légalité criminelle — nullum crimen, nulla poena sine lege — qui gouverne tout le droit pénal (leçon 2).

2. Réponse A — Légal (le texte), matériel (le comportement et ses effets), moral (l'intention ou la faute prévue) : si l'un manque, il n'y a pas d'infraction.

3. Réponse C — Son traité « Des délits et des peines » (XVIIIe siècle) a défendu l'idée que seul le législateur fixe les infractions et les peines, et que le juge les applique sans les étendre.

4. Réponse B — Non-rétroactivité de la loi plus sévère : les faits se jugent selon le texte du moment où ils ont été commis ; seule la loi plus douce remonte le temps.

5. Réponse A — Le dol est la volonté de l'acte interdit et, selon les cas, de son résultat ; le mobile explique pourquoi l'on a agi, mais il ne constitue pas l'infraction.

6. Réponse C — Contraventions (quotidien léger), délits (gravité intermédiaire), crimes (atteintes les plus graves) : la catégorie se lit dans la nature de la peine

principale encourue.

7. Réponse A — Légitime défense, ordre de la loi, état de nécessité : l'acte justifié est conforme au droit — il n'y a pas d'infraction, et la justification profite à tous les participants.

8. Réponse B — Extérieure, imprévisible et irrésistible, elle abolit la liberté de décider : sans elle, parler de faute n'a pas de sens. C'est une cause personnelle d'irresponsabilité.

9. Réponse C — Principe directeur du procès pénal : tant qu'aucune décision définitive n'a déclaré la culpabilité, la personne est tenue pour innocente.

10. Réponse B — Interdictions de droits, confiscation : les peines complémentaires ne peuvent être prononcées qu'en plus d'une peine principale, par une juridiction.

Résumé — les notions importantes

• Le droit pénal définit les infractions et organise les peines : l'État seul punit, en dernier recours, pour protéger les valeurs fondamentales, dissuader, sanctionner et réparer le trouble social.

• Principe de légalité : pas d'infraction ni de peine sans texte préalable, écrit, clair et précis ; le juge interprète strictement, la loi plus sévère ne rétroagit pas, la loi plus douce s'applique.

• Toute infraction réunit trois éléments — légal, matériel, moral ; l'intention se distingue du mobile, et la faute non intentionnelle n'est punie que si le texte la prévoit.

• Classification tripartite : contraventions, délits, crimes, selon la gravité traduite par la nature de la peine principale encourue — elle commande juridiction, procédure et garanties.

• La responsabilité suppose l'imputabilité puis la culpabilité : trouble abolissant le discernement, contrainte irrésistible et minorité protectrice écartent la première ; les faits justificatifs font disparaître l'infraction elle-même.

• Les peines se classent par rang (principales, complémentaires) et par nature (privatives de liberté, patrimoniales, restrictives de droits) ; leurs finalités — rétribution, dissuasion, neutralisation, réinsertion — restent un débat, sous l'exigence de proportionnalité.

• Le procès pénal suit des phases — enquête, poursuite, instruction éventuelle, jugement, recours, exécution — gouvernées par la présomption d'innocence et les droits de la défense.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Introduction au droit pénal général (cours de droit pénal)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

Le cours d'ouverture du droit pénal général par un enseignant en droit : définition de la matière, place de l'infraction et de la peine, et plan d'ensemble de la discipline. Le prolongement vidéo direct de la leçon 1 — regarde-la avant de passer au principe de légalité.

https://www.youtube.com/watch?v=HcTuxpJILQY

Leçon 2 — Le principe de légalité (criminelle) en droit pénal

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

Qu'est-ce que le principe de légalité des délits et des peines, quelle est sa valeur et comment il s'applique au juge comme au législateur. La vidéo cite le cadre français : retiens le mécanisme, universel dans cette famille de droit, et vérifie toujours les textes maliens en vigueur pour le contenu applicable.

https://www.youtube.com/watch?v=TZ92I0GV2-w

Leçon 3 — Les éléments constitutifs de l'infraction en 3 minutes

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral présentés en format court et clair : la grille même de la leçon 3. Idéale en révision express avant un contrôle — refais ensuite, seul, la dissection du téléphone emporté de l'exemple du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=QBSxjkt2e8o

Leçon 5 — L'élément moral en droit pénal : imputabilité et culpabilité - Pénal #5

Chaîne : Juris Internetus · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

Un cours filmé sur l'élément moral : imputabilité, culpabilité et causes subjectives d'irresponsabilité pénale. C'est le complément direct de la leçon 5 — suis en particulier le raisonnement qui distingue celui qui ne pouvait pas comprendre ou choisir, de celui qui a simplement mal agi.

https://www.youtube.com/watch?v=-LhQCpsY_tk

Leçon 7 — La procédure pénale (présentation, déroulement, code de procédure pénale, conseils...)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

Qu'est-ce que la procédure pénale, comment elle s'organise et quelles sont les grandes phases du procès pénal, de l'enquête au jugement. La vidéo décrit le cadre français : la leçon 7 t'a donné la mécanique générale — compare les phases, et souviens-toi que les formes applicables au Mali se lisent dans son Code de procédure pénale en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=HK9ReNAO3nQ

Sources et références

• Cesare Beccaria — « Des délits et des peines » (XVIIIe siècle) : le classique des Lumières sur la légalité et la mesure des peines, à lire dans une édition commentée (les idées en sont reformulées en leçon 2).

• Code pénal de la République du Mali — le texte où se lisent les infractions et les peines applicables, à consulter dans sa version en vigueur au Journal officiel (aucune de ses dispositions n'est reproduite dans ce cours).

• Code de procédure pénale de la République du Mali — pour les phases du procès décrites en général en leçon 7, à consulter dans sa version en vigueur au Journal officiel.

• Manuels universitaires de droit pénal général (droits français et francophones, éditions récentes) — pour approfondir éléments de l'infraction, causes d'irresponsabilité et théorie des peines après ce cours d'introduction.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication ; elles présentent le cadre français, les mécanismes seuls sont transposables).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !